

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1488/2535

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
นาย วิเชียร ภูศิริรุ่งโรจน์ ที่ 1
นาย วิชัย ภูศิริรุ่งโรจน์ ที่ 2

โจทก์
จำเลย
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296

เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินของจำเลยทั้งสองออกขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษา เมื่อเสร็จการขายจำเลยที่ 1 คำนวณราคาสูงสุดที่ได้ยังต่ำไป ขอให้ขายใหม่เจ้าพนักงานบังคับคดีเสนอศาลขออนุญาตขายแก่ผู้ให้ราคาสูงสุดศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตให้ขาย การที่จำเลยทั้งสองยื่นอุทธรณ์ขอให้ศาลสั่งขายทอดตลาดใหม่โดยอ้างว่าราคาที่ขายต่ำไปนั้น เท่ากับเป็นการกล่าวอ้างว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีโดยมิชอบอันเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งลักษณะว่าด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง กรณีจำต้องบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 และ 296 วรรคสองจำเลยทั้งสองต้องยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลชั้นต้นก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลงแต่ต้องไม่ช้ากว่า 8 วัน นับแต่ทราบการฝ่าฝืนนั้นเมื่อจำเลยทั้งสองเพียงแต่คัดค้านการขายทอดตลาดต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี โดยมีได้ยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลชั้นต้นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ จำเลยทั้งสองจะใช้สิทธิอุทธรณ์ฎีกาหาได้ไม่

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้ตามสัญญาเดิม คำ
ประกัน จำนอง ต่อมาโจทก์และจำเลยทั้งสองตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอม
ความ โดยจำเลยทั้งสองยอมร่วมกันชำระหนี้ให้โจทก์จำนวน 956,911.36 บาท
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีของเงินจำนวน 794,779.66 บาท นับถัดจากวันฟ้อง
จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่โจทก์ พร้อมค่าฤชาธรรมเนียมส่วนที่ศาลไม่สั่งคืนและค่า
ทนายความจำนวน 4,000 บาท แก่โจทก์ โดยจะชำระให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 18
ตุลาคม 2533 หากผิดนัดยอมให้โจทก์บังคับคดีนำทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาด
ได้ทันที หากขายได้ไม่พอชำระหนี้ ให้โจทก์ยึดทรัพย์อื่นของจำเลยทั้งสองชำระจน
ครบถ้วนศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอม ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองผิดนัด โจทก์จึงขอให้
ศาลตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีและนายัดที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์
(น.ส. 3ก.) เลขที่ 3201 และ 3202 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
พร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นของจำเลยทั้งสองออกขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ตามคำ
พิพากษาเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ทำการขายทอดตลาดรวม 4 ครั้งครั้งสุดท้ายโจทก์
เป็นผู้สุ้ราคาสูงสุดเป็นเงิน 1,100,000 บาทเมื่อเสร็จการขายจำเลยที่ 1 คำนวณว่าราคา
ยังต่ำไป ราคาที่เหมาะสมควรขายได้ 1,500,000 บาท ขอให้ขายใหม่ โจทก์คำนวณว่า
เป็นการขายครั้งที่ 4 จำเลยคำนวณว่าราคาต่ำแต่ก็มีได้หาผู้ซื้อในราคาที่พอใจได้ จึงเป็น
ราคาที่สมควรแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานต่อศาลเพื่อให้พิจารณาสั่งขายแก่ผู้สุ้
ราคาสูงสุด

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ศาลให้โอกาสจำเลยหาคนมาสุ้ราคาตามราคาที่จำเลยกล่าว
อ้างแล้วถึง 4 ครั้ง จำเลยก็หาไม่ได้และไม่มีผู้ใดมาสุ้ราคาถึงเช่นนั้น โจทก์ให้ราคาสูง
กว่าครั้งที่แล้วอนุญาตให้ขายได้

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองคืนค่าธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ทั้งหมดให้จำเลยทั้งสอง ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่าจำเลยทั้งสองยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นเพื่อให้ศาลส่งขายทอดตลาดใหม่โดยอ้างว่าราคาที่ขายต่ำไป และจำเลยทั้งสองได้แถลงคัดค้านการขายไว้แล้ว กรณีมิใช่เป็นเรื่องคัดค้านว่าการขายทอดตลาดเป็นไปโดยมิชอบที่จะต้องยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลภายใน 8 วัน นับแต่ทราบการฝ่าฝืนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 296 วรรคสอง จำเลยทั้งสองจึงมีสิทธิอุทธรณ์ได้ซึ่งศาลอุทธรณ์ชอบที่จะรับอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองไว้วินิจฉัยนั้นพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ขอให้ศาลส่งขายทอดตลาดใหม่โดยอ้างว่าราคาที่ขายต่ำไปนั้นเท่ากับเป็นการกล่าวอ้างว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีโดยมิชอบอันเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งลักษณะว่าด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง กรณีจำต้องบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 และ 296 วรรคสอง จำเลยทั้งสองต้องยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลชั้นต้นก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลงแต่ต้องไม่ช้ากว่า 8 วัน นับแต่ทราบการฝ่าฝืนนั้น เมื่อจำเลยทั้งสองเพียงแต่คัดค้านการขายทอดตลาดต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี โดยมีได้ยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลชั้นต้นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ จำเลยทั้งสองจะใช้สิทธิอุทธรณ์ฎีกาหาได้ไม่ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ชอบแล้ว ฎีกาจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าทนายความชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ